

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Препис

РЕШЕНИЕ № 311

от 21 април 2023 година

ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ГЛИНЕСТИ МЕРГЕЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ „СОКАТА“, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС, СКЛЮЧЕН НА 5 ЯНУАРИ 2007 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, И „КЕРАМИКА-БУРГАС“ АД – ГР. БУРГАС, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 23 МАЙ 2008 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 804 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. (ДВ, БР. 106 ОТ 2007 Г.) (КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР), И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

На основание чл. 36, ал. 2 и 4, чл. 66б, ал. 1, т. 4 и чл. 66в, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства, § 87, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.), Решение № 812 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 98 от 2006 г.), чл. 3, ал. 2 и чл. 56 от Концесионния договор, заявление от концесионера с вх. № Е-26-К-382 от 16 октомври 2019 г., писмо от концесионера с вх. № Е-26-К-382 от 31 август 2021 г. и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Дава съгласие за изменение на Концесионния договор чрез удължаване на определения с Решение № 812 на Министерския съвет от

2006 г. (ДВ, бр. 98 от 2006 г.) срок на концесията с 25 години считано от 17 януари 2022 г.

2. Срокът на концесията се удължава при условията на Концесионния договор и на това решение.

3. Предлага на концесионера с допълнителното споразумение за удължаване срока на концесията (Допълнителното споразумение) да се изменят или допълнят клаузите на Концесионния договор относно правата и задълженията на страните по концесията, включително свързаните с предоставянето на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по Концесионния договор и условията за осъществяване на концесията, в съответствие с действащата нормативна уредба.

4. С Допълнителното споразумение да бъдат включени задължения на концесионера за:

4.1. Разработване на изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка за срока на удължаването на концесионния договор.

4.2. Разработване на изменение на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на удължаването на концесионния договор.

4.3. Предоставяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по Концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по чл. 16, ал. 1, т. 2 от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на парични задължения, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията.

4.4. Банковата гаранция по т. 4.3 е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно

концесионно плащане с начислен ДДС.

4.5. Ежегодно отчисляване за срока на удължаването на Концесионния договор в откритата специална банкова сметка на сума, представляваща $1/25$ част от разликата между стойността на паричните средства за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

4.6. Заплащане на дължимото концесионно плащане с начислен ДДС до датата на подписване на Допълнителното споразумение, в срок до 30 дни от датата на подписването му.

5. С Допълнителното споразумение да се изменят клаузите на Концесионния договор, уреждащи отношенията, свързани с концесионното плащане, както следва:

5.1. За срока на удължаване на концесията минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-малък от сумата, определена на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 7500 тона/шестмесечие глинести мергели, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство.

5.2. Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 5 от Закона за подземните богатства по бюджета на община Бургас част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто без ДДС.

6. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи Допълнителното споразумение с „КЕРАМИКА-БУРГАС“ АД - гр. Бургас, в съответствие с това решение в едномесечен срок от уведомяването.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Гълъб Донеv

**ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Кожухаров**